

1501197-28.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... eram investigados de envolvimento com o tráfico. No transcorrer das buscas, chegou o filho do réu, que é advogado. A maioria das armas e munições estavam em uma gaveta da cozinha. A espingarda estava no quarto do réu. As armas estavam municiadas. O réu teria dito que tinha as armas por gostar de armamento. Todas as armas estavam irregulares. O réu não indicou onde estavam os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501197-28.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501197-28.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2120027/2021 - 09º D.P. GUARULHOS, 17689701 - 09º D.P. GUARULHOS, 779/21/221 - 09º D.P. GUARULHOS, 2120027 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONIDIO PESSÔA DE ALMEIDA FILHO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

LEONIDIO PESSÔA DE ALMEIDA FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, porque, segundo a denúncia, no dia 03 de maio de 2021, por volta das 6h, na Rua Nestor João de Oliveira, nº 212, casa 78, Taboão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, possuía, 1 (um) revólver, calibre 38, municiado com 5 cartuchos íntegros, 1 (um) revólver, calibre 38 Special, nº 1921670, municiado com 6 cartuchos íntegros, 1 (uma) pistola da marca Taurus, calibre .40, nº SAT66481, acompanhada de dois carregadores com 26 (vinte e seis) cartuchos íntegros, 1 (uma) pistola da marca Taurus, calibre 380, nº KQA47798, com três carregadores municiados com 57 (cinquenta e sete) munições intactas, 6 (seis) cartuchos íntegros da pistola calibre 357, 1 (um) carregador de pistola, da marca GLOCK, municiado com 18 cartuchos íntegros, calibre 9mm, 11

(onze) munições íntegras, do calibre .40, 25 (vinte e cinco) cartuchos ogivais do calibre 9mm, 1 (uma) carabina da marca Puma, de calibre 38, nº B068672, todos de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/18 e laudo pericial a ser requisitado) (fls. 38/40).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/32).

A denúncia foi recebida em 10 de maio de 2021 (fls. 42/43). O réu foi citado (fls. 86/87) e apresentou resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fls. 57/59).

Em 30 de setembro de 2021, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 242/245).

Na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada no dia 16 de fevereiro de 2022, foram colhidos os depoimentos das duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado. A respeito do cálculo de pena, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, diante do número de artefatos apreendidos, da presença de coletes balísticos, assim como algemas, fiel de arma e arma airsoft. Ademais, o réu possui mau antecedente e é reincidente por crimes envolvendo armas de fogo ilegais. O regime inicial deve ser o semiaberto (crime apenado com detenção), diante das circunstâncias judiciais negativas, da reincidência e da elevadíssima gravidade em concreto do crime. Mostra-se incabível, pelo mesmo motivo, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (fls. 275/276).

Em memoriais, a defesa de LEONIDIO requereu seja reconhecida a atipicidade material referente a carabina ante a incapacidade de disparo da arma, com a consequente absolvição nos termos do artigo 386, III do CPP. De igual forma, requereu seja reconhecida a atipicidade material consistente na insignificância referente às munições com a consequente absolvição com arrimo no art. 386, III do CPP. Com relação às armas cujo registro estava vencido, e um não havia sido transferido, requer seja reconhecida a atipicidade material, com a consequente absolvição nos termos do artigo 386, III do CPP. Com relação às armas sem registro, postulou a absolvição com fundamento no artigo 386, VI do CPP, reconhecendo-se o erro de proibição na hipótese. Pelo princípio da eventualidade, caso o entendimento seja pela condenação, pleiteou em fase de dosimetria de pena: seja fixada a pena base no mínimo legal nos termos do art. 59 do CP; seja na segunda fase reconhecida a atenuante de confissão nos termos do art. 65, III "d" do CP; seja fixado o regime inicial da reprimenda o aberto nos termos do art. 33, §2 "c" do CP. Ainda no caso de condenação, requereu seja concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, nos termos do art. 387, §1º do CPP (fls. 280/289).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/07), auto de exibição/apreensão (fls. 14/18), laudos periciais (fls. 88/90, fls. 91/95, fls. 96/98, fls. 99/102, fls. 103/104 e fls. 105/108), inquérito policial militar - portaria n.º CORREGPM-039/319/16 (fls. 117/241), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria é inconteste e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado LEONIDIO PESSOA DE ALMEIDA FILHO, em sede policial, ficou-se silente, exercendo prerrogativa constitucional do artigo 5º, inciso LXIII (fls. 19/20). Em juízo, disse que estava tentando regularizar as armas. O revólver e a carabina estão em seu nome. A pistola era de seu cunhado. Adquiriu as armas há muitos anos. Um dos revólveres é bem antigo, era do seu avô e ficou de recordação. O registro está no seu nome, mas não é mais válido. A pistola foi comprada com os carregadores e não está registrada. Adquiriu há bastante tempo, cerca de cinco ou seis anos e

pagou R\$ 6.800,00. A pistola calibre 380 está registrada no nome de seu cunhado, Agostinho, estava guardada na residência e o registro não é mais válido. Os carregadores pertenciam a citada pistola. Não se recordou dos seis cartuchos de pistola de calibre 357. Quanto ao carregador de pistola da marca Glock municiado com dezoito cartuchos, calibre 9 mm, trouxe de um stand e era de um conhecido. As onze munições calibre 40 eram da pistola. Recarregava os cinco cartuchos de 9 mm para serem utilizados no stand. Não tem nota das aquisições. A carabina está registrada em seu nome, desde a década de 80, mas o registro é inválido. Algumas armas tinha registro e outras comprou sem registro. Os coletes estavam vencidos e não se recordava mais deles. Adquiriu os coletes como forma de segurança no acompanhamento de caminhões. Os rádios encontrados são de frequência de dois metros e apenas parecidos com os da polícia. O fiel retrátil foi comprado na internet pelo seu filho, de modo que o usava amarrado em seu celular e estava em cima da mesa de sua residência. O brasão é apenas parecido com o da polícia. As algemas da marca Zorro ganhou de alguém e estavam numa gaveta. Sua esposa tinha conhecimento das armas. Possuía armas de chumbinho, de air-soft, só para "brincar". Alegou que tinha as armas porque gostava. Afirmou que mesmo respondendo a processo criminal de posse e porte de armas, manteve os objetos em sua residência.

A confissão do acusado foi corroborada pelas demais provas colhidas na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Os policiais militares da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, CLAITON DE ALMEIDA ROCHA e OSWALDO MEDINA JUNIOR, em sede policial, em depoimentos semelhantes, narraram que em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar expedido pelo MM Juiz de Direito Enio Luiz Rosseto da 3.^a Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo, referente Portaria de IPM nº CorregPM-039/319/16. Munidos do mandado supra, por volta das 06:00h, diligenciaram ao local dos fatos e se depararam com o morador da residência, a saber, LEONIDIO PESSÔA DE ALMEIDA FILHO RG: 9897752-SP, chegando ao local a bordo do veículo Hyundai HB 20 cor branca placas GIQ-3E63. Realizada abordagem, na busca pessoal foi localizado no bolso direito dianteiro da calça de LEONIDIO um canivete, o qual foi devidamente apreendido sob o lacre SPA 012205. Na busca veicular atrás do banco do motorista foi localizado um simulacro de pistola Beretta nº AJE-026070 a qual foi apreendida sob o lacre (SPA 012201), no banco da frente do automóvel encontrava-se um facão com aproximadamente 30 centímetros de lâmina (apreendido sob o lacre nº3500186) e uma faca com aproximadamente 20 centímetros de lâmina (lacre SPA 012199). Posteriormente adentraram na residência, e na gaveta do armário da cozinha foram localizados os seguintes armamentos e munições: Revólver calibre 38 curto (lacre nº SPA-012202), inox, cabo de madre-pérola, sem marca e numeração aparentes, capacidade de cinco disparos, municiado com cinco cartuchos íntegros (lacre nº SPA 013046); Revólver calibre 38 Special oxidado (lacre nº SPA 012210), numeração 1921670, capacidade de seis disparos, municiado com seis cartuchos íntegros (lacre nº SPA 013048); Pistola Taurus Inox calibre .40 numeração SAT 66481, municiada e alimentada, com dois carregadores (lacre nº SPA 012207); contendo 26 (vinte e seis) munições intactas (Lacre nº SPA-013045); Pistola Taurus Inox calibre 380 numerações KQA-47798, municiada e alimentada com três carregadores (Lacre nº SPA-012198) totalizando 57 (cinquenta e sete) munições intactas (Lacre nº SPA 007350); Simulacro de pistola oxidada marca Rossi numeração 18E66215 (lacre SPA 012206); Simulacro de pistola oxidada marca Taurus numeração 50558536 (lacre nº: SPA 007346); Seis munições intactas calibre 357 (lacre nº SPA-013047); Carregador marca Glock (Lacre SPA 013050) municiado com 18 munições intactas calibre 9mm (Lacre SPA 013043); Um distintivo com o brasão do Estado de São Paulo (lacre nº SPA-012209) Um par de algemas marca Zorro, sem chaves (Lacre SPA 013049); Em cima da mesa da cozinha foi localizado um fiel retrátil marca "Bélica", com o símbolo idêntico ao utilizado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo (Lacre SPA 012197); Sobre o armário da cozinha, no interior de um copo plástico descartável, foram localizadas onze munições intactas de calibre .40 (lacre nº SPA 013044); Em um dos dormitórios da residência, utilizado como depósito, foi localizada uma mochila, que em seu interior continha um carregador marca Taurus calibre .40 desmuniciado (Lacre SPA-003110). No interior de uma caixa de papelão encontraram mais um par de algemas

marca Zorro (Lacre nº SPA 012204); No quarto de LEONIDIO, sobre o guarda-roupas, foram localizadas vinte e cinco munições ogivais intactas de calibre 9mm (Lacre nº SPA-007349); ao lado do guarda-roupas lograram em localizar uma carabina marca Puma oxidada calibre 38, desmuniada, numeração B068672 (Lacre 00174455); Na laje da residência, entre o forro e o telhado, após acessarem por uma portinhola, lograram em localizar um colete balístico masculino marca CBC tamanho GG (Lacre 00174454) lote nº 1030, número de série 104321, fabricado em 15/01/2007 válido até 15/01/2013. Um colete balístico masculino tamanho G, marca Imbra filtro, número de fabricação 93640, série 33, data de fabricação 14/06/1993 (Lacre nº 00174466). Em um dos quartos ainda foram localizados quatro rádios comunicadores, os quais foram devidamente lacrados e apreendidos pelos policiais militares para requisição de perícia a fim de subsidiar a investigação referente ao Inquérito Policial Militar que originou o Mandado de Busca e Apreensão em tela. Rádio comunicador fixo "ICEM IC-V8000", número de série 0014218, com PTT acoplado na cor preta (lacre nº3500248); Rádio comunicador fixo "Kenwood" na cor preta - TM 241A, numeração de série suprimida, com PTT acoplado (Lacre SPA 007347); Rádio comunicador fixo "YAE SU - FT-212-RH" na cor preta, número de série 2D87007J, com PTT acoplado (Lacre nº 3500247); Rádio comunicador "ICOM-ICV8" número de série 3006235, com PTT acoplado e bateria "Baterie.caseBP-208N" PTT marca Motorola (Lacre SPA 012200) Por esse motivo foi proferida voz de prisão ao investigado, em ato contínuo, conduzido para este Distrito Policial juntamente com os armamentos e demais objetos apreendidos, para deliberação da Autoridade Policial signatária. Curial mencionar que a esposa do Indiciado, Sr.^a TÂNIA REGINA RIBEIRO DE ALMEIDA, franqueou a entrada dos policiais a residência às 06:20h, e a partir daí acompanhou a diligência até o término, inclusive acompanhou os policiais até este Distrito Policial (fls. 08/10 e fls. 11/13).

O policial militar CLAITON DE ALMEIDA ROCHA, em juízo, disse que se dirigiram à residência do réu para cumprir mandado de busca e apreensão. No local, o réu estava no seu veículo, de frente à casa. No carro foi encontrada uma faca e um simulacro de arma. Indagado, o réu admitiu ter armas em casa. Na casa foram encontradas quatro armas muniadas (pistola, revólver e espingarda), carregadores avulsos, coletes balísticos, aparelhos similares a rádios usados pela PM. Informou as razões que justificaram o mandado, quais sejam, o réu era suspeito de comercializar armas com policiais que eram investigados de envolvimento com o tráfico. No transcorrer das buscas, chegou o filho do réu, que é advogado. A maioria das armas e munições estavam em uma gaveta da cozinha. A espingarda estava no quarto do réu. As armas estavam muniadas. O réu teria dito que tinha as armas por gostar de armamento. Todas as armas estavam irregulares. O réu não indicou onde estavam os coletes, que estavam na laje. Foi encontrado também um fiel, com símbolo parecido com o usado pela PM. Negou conhecer o réu.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar OSWALDO MEDINA JUNIOR MAURICIO NANNINI, o qual, em juízo, recordou-se o réu. A ocorrência tratava-se de mandado de busca na residência do réu. O inquérito não fazia parte da sua equipe, apenas cumpriram o mandado de busca, sendo o alvo armas e drogas. Não soube dizer detalhes da investigação, pois foi encarregado apenas de efetuar as buscas. O réu estava em seu veículo e foi feita a vistoria. Encontraram uma faca e um simulacro de arma de fogo. O réu teria dito que as utilizava para segurança. O réu franqueou a entrada na residência. Leonidio apontou que tinham armas em uma gaveta na cozinha. Pelo que se recorda foram encontradas facas, pistolas - entre quatro ou seis armas -, e no quarto, uma arma longa (espingarda). Salvo engano, todas as armas estariam desmuniadas. Foram encontradas munições perto das armas, bem como foram localizados rádios amadores portáteis, mas sem funcionamento. O denunciado disse trabalhar em caminhões e servia para comunicação entre eles. Segundo o acusado, tinha armas porque gostava. Não estavam registradas no seu nome, mas não tinham numeração suprimida. Na laje localizaram dois coletes balísticos, mas não soube dizer as datas de validade deles. O réu não repassou explicações. Havia um fiel retrátil semelhante da polícia militar, equipamento preso no cinturão com um fio preso à arma, que foi encontrado no interior da residência. Negou conhecer o réu. A esposa de Leonidio estava lá desde o início e no transcorrer das buscas o

filho do réu chegou. Não foi localizada farda da polícia. Quanto aos rádios, não reparou se possuíam antena.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Pois bem, diante de todo o contexto probatório, forçoso reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, a prática delitativa que está sendo imputada ao acusado, não sendo caso de absolvição por falta de provas.

Nota-se que os policiais narraram detalhadamente, de maneira firme e uníssona, a dinâmica dos fatos que ensejaram as apreensões durante cumprimento de busca e apreensão domiciliar, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem os milicianos motivos quaisquer para imputar, falsa e levianamente, a autoria dos fatos ao acusado Leonídio, com quem não guardam relação.

As diversas armas de fogo e munições, todas de uso permitido, foram localizadas no interior da residência do acusado, conduta que se enquadra perfeitamente no delito previsto no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03.

Ademais, o laudo pericial constatou que as armas examinadas se encontravam operantes, atestando a potencialidade lesiva, com exceção da arma tipo carabina que se achava inoperante. Inobstante isso, o acusado portava simulacro de arma, possuía coletes balísticos, fiel de segurança de arma, algemas e algumas armas de brinquedo, conforme devidamente comprovado pelos laudos periciais (fls. 88/108).

O fato do laudo pericial acusar a potencialidade lesiva das armas e munições apreendidas, tem-se por certa a eficácia dos objetos, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, conforme requerido pela nobre defesa do acusado. Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Artigo 12, caput da Lei 10.826/2003. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras dos policiais militares. Validade. Precedentes. Incabível a alegação de insuficiência probatória. Atipicidade da conduta. Inocorrência. Apenas é possível declarar atípica a conduta se, realizado exame pericial, o laudo atestar a ineficácia absoluta da arma de fogo, tratando-se de crime impossível. No caso dos autos, entretanto, o laudo atesta a eficácia da arma apreendida com a ré. Condenação mantida. Pena. Dosimetria. Reprimenda aplicada de forma apropriada. Regime inicial aberto.

Adequado à espécie Substituição da pena carcerária por restritiva de direitos. Possibilidade. Preenchidos os requisitos legais. APELO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 0002573-03.2016.8.26.0664; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Votuporanga - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020).

Aliás, a conduta praticada pelo agente é típica, pois o crime em tela é de perigo abstrato, que prescindem de resultado, de modo que a lesividade decorre da mera posse da arma de fogo, munições, pois a incolumidade da segurança pública e da paz social já é atingida com essa prática. Nesse sentido é a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça (g.n.):

"CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. A conclusão do Colegiado a quo se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e, sim, a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Precedentes. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância não é aplicável aos crimes de posse e de porte de arma de fogo e munição, por se tratarem de crimes de perigo abstrato, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. Precedente. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 369.115/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).

"A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição" (AgRg no HC 414.581/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 21/3/2018).

Outrossim, para a configuração do crime em tela basta a ocorrência de um dos verbos do tipo penal, o que, neste caso, constitui o fato do réu possuir no interior de sua residência a arma de fogo. Ademais, é conveniente esclarecer, no presente caso, que o réu não demonstrou satisfazer as condições impostas pela lei para a regular aquisição, registro e porte de arma de fogo, munições, não se adequando aos dispositivos permissivos contemplados nos artigos 4º e 6º da Lei n.º 10.826/03. Não prospera a tese defensiva de reconhecimento da atipicidade material pela insignificância, diante das circunstâncias do caso concreto, sobretudo a razoável quantidade de armas e munições de calibres diversos apreendidos, o que denota maior reprovabilidade da conduta. A respeito:

"A posse de munição desacompanhada da respectiva arma de fogo configura o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.699.710/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do AgInt no REsp n. 1.704.234/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a aplicar o princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública. Embora possível, a aplicação do princípio em apreço "não pode

levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão" (HC n. 458.189/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 28/9/2018). (STJ - AgRg no REsp 1873332/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, j. 20/10/2020).

Por fim, não se pode falar em erro de proibição, como sustenta a defesa técnica, uma vez que é de amplo conhecimento a ilicitude de tal conduta. Impossível alegar o desconhecimento da lei. As regras para a aquisição de arma de fogo são amplamente divulgadas, a partir de campanhas de âmbito nacional e sabe-se, que, para ter uma arma, é necessário o atendimento a várias exigências legais e regulamentares. Nesse aspecto é o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI Nº 10. 826/2003). Pretendida absolvição sob a alegação de estado de necessidade ou erro de proibição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas no decorrer da instrução. Confissão do acusado, aliada aos demais elementos de convicção que dão a certeza do cometimento do delito. Ademais, excludente que exige, para seu reconhecimento, a comprovação de perigo atual ou iminente, além de inevitável, não demonstrado no caso concreto. Ventilado erro de proibição que não encontra amparo na prova coligida, mormente em razão da ampla divulgação midiática do Estatuto do Desarmamento. Incompatibilidade do comportamento do acusado no momento do flagrante com a aludida causa de isenção de pena. Crime de perigo abstrato. Potencialidade lesiva do artefato atestada pela prova técnica. Conduta típica. Condenação bem lançada. Pena e regime corretamente impostos. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Desacolhimento. Vida pregressa do acusado, portador de maus antecedentes e reincidência, que desaconselham a concessão da benesse almejada, dada a insuficiência da medida no caso concreto. Ausência dos requisitos legais exigidos no art. 44, CP. Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15011223820208260530 SP 1501122-38.2020.8.26.0530, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 25/10/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/10/2021) (Grifei);

"Lei de armas. Artigo 12 "caput" da Lei 10.826/03. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Absolvição por atipicidade da conduta ou fragilidade de provas. Impossibilidade. Erro de proibição. Desconhecimento da lei. Tese afastada. Condenação mantida. Recurso improvido. Caça de animal silvestre Artigo 29 'caput', c.c. artigo 29, §1º, inciso III, ambos da Lei nº 9.605/1998. Absolvição. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade Quantidade reduzida de animais apreendidos Espécie que não está em risco de extinção Indicativos de ser produto de caça para consumo próprio Réu que não possui envolvimento anterior em crimes ambientais Circunstâncias que atraem a incidência do princípio da insignificância Entendimento do STJ - Recurso Não há que se falar em erro de proibição, eis que a necessidade de autorização legal para porte de arma e munições é tema amplamente divulgado, constantemente discutido nos diversos meios de comunicação, de modo que não se pode sustentar o desconhecimento da lei na hipótese." (TJSP- APELAÇÃO CRIMINAL nº 1500171-86.2018.8.26.0280, Relator(a): Klaus Marouelli Arroyo, Comarca: Itariri, Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 06/08/2021, Data de publicação: 06/08/2021) (Grifei);

"Posse irregular de munição para arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/03). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras testemunhais coerentes e incriminatórias dos Policiais Civis. Confissão dúplice, ademais. Erro de proibição não caracterizado. Conduta típica. Condenação necessária. Responsabilização inevitável. Apenamento redimensionado, ante o reconhecimento de circunstância atenuante. Apelo parcialmente provido, com expedição de mandado de prisão." (TJSP. Apelação 0000095-26.2011.8.26.0493.

Relator(a): Luis Soares de Mello. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 02/07/2013).

Por oportuno, imprescindível esclarecer que a posse de arma de fogo e de munições é crime de mera conduta e perigo abstrato, ou seja, se consuma pelo simples fato de possuir, ostensivamente ou não, o armamento sem autorização necessária e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressalto, ainda, que a sua consumação se dá sem a demonstração de prejuízo concreto para a sociedade ou para qualquer pessoa.

Desta feita, provadas a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada a culpabilidade do acusado, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo a dosagem das penas.

Na aplicação das penas, na primeira etapa, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes, eis que possui condenação definitiva, transitada em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados, não apta a gerar reincidência (processo n.º 0023060-08.2007.8.26.0050, da 1ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 271/273 e F.A. de fls. 258/264 e fls. 265/270). Ademais, diante do número de artefatos apreendidos, da presença de coletes balísticos, assim como algemas, fiel de arma e arma airsoft, entendo que a pena-base deve ser aumentada, diante da maior reprovabilidade da conduta. Assim, acresço a pena-base de 1/2 (metade), fixando-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Presente, também, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta condenação definitiva, transitada em julgado, pelo delito de roubo, em data anterior aos fatos ora apurados (processo n.º 1500078-38.2018.8.26.0567, da 1ª Vara Criminal do Foro de São Roque, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 271/273 e F.A. de fls. 258/264 e fls. 265/270), sendo, portanto, reincidente. Assim, compenso a atenuante com a agravante e mantenho as penas em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a reprimenda em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Impossível à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão do benefício do sursis, diante do fato do réu ser reincidente e ostentar maus antecedentes.

O regime inicial para o cumprimento de pena aplicada ao delito é o SEMIABERTO, considerando o fato do acusado de ser reincidente e ostentar maus antecedentes, evidenciando que faz do crime seu meio de vida, bem como do fato da medida de reclusão pretérita não ter surtido o devido efeito, demonstrando maior periculosidade do denunciado e reprovação de sua conduta, sendo inadequado regime menos rigoroso.

O réu poderá recorrer em liberdade, eis que respondeu ao presente processo solto e inexistem fundamentos para um decreto preventivo.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o

fim de CONDENAR LEONIDIO PESSÔA DE ALMEIDA FILHO, por infração, ao disposto no artigo 12, da Lei n.º 10.826/03 c.c. o artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, ao cumprimento de 1 (UM) ANO e 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal. Poderá o acusado recorrer em liberdade.

Considerando o fato de que o acusado não apresentou os certificados de registro e porte de todas as armas de fogo apreendidas, e as possuía de forma ilegal, nos termos do artigo 25, da Lei nº 10.826/03, determino o perdimento da arma e das munições apreendidas em favor da União, devendo ser remetidas para o Exército, independentemente do trânsito em julgado da sentença, na medida em que não mais interessam à persecução criminal. Oficie-se à autoridade policial.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. De acordo com a declaração de hipossuficiência acostada pela defesa às fls. 51, concedo ao acusado Leonidio os benefícios da Justiça Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 1º de agosto de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA